

1500289-39.2020.8.26.0556

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO BARBOSA DE SOUZA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de EDUARDO BARBOSA DE SOUZA como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1500289-39.2020.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500289-39.2020.8.26.0556

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO BARBOSA DE SOUZA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de EDUARDO BARBOSA DE SOUZA como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque no dia, no local e da forma narrados na denúncia, estaria trazendo consigo, para fins de tráfico, 4,7g de cocaína, no interior de sete eppendorfs, e 2,28g de maconha, no interior de uma porção, bem como Estaria mantendo em depósito 2,7g de cocaína, no interior de quatro eppendorfs, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), e autos de constatação provisória (fls. 16/17), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Da inicial, retiro que na companhia do adolescente, EDUARDO trazia consigo sete eppendorfs contendo cocaína, mais uma porção de maconha. Além disso, ambos

mantinham 04 (quatro) eppendorfs com cocaína escondidos entre folhas de árvore no chão, tudo destinado ao consumo de terceiros. No momento em que o denunciado e o adolescente entregavam um pino de cocaína a um usuário (RAFAEL DO PRADO), Policiais Militares passavam pelo local em patrulhamento, avistando os três indivíduos. Com a aproximação da viatura, RAFAEL abriu o microtubo e dispensou a substância existente em seu interior. Os PM's realizaram a abordagem, oportunidade em que, ao ser questionado, RAFAEL confirmou ter adquirido a droga de EDUARDO, fornecida por CAIO, sendo que ainda não havia pago. Entre algumas folhas de árvore no chão, os PM's localizaram 04 (quatro) eppendorfs com cocaína e, em poder do denunciado, sete eppendorfs com cocaína, uma porção de maconha e R\$ 8,00, verificando-se todos os microtubos eram idênticos. Efetuou-se, assim, a prisão em flagrante. Considerando as circunstâncias da abordagem policial, o fato de EDUARDO e o adolescente terem sido surpreendidos no exato momento em que vendiam um pino de cocaína a um usuário, a apreensão de eppendorfs escondidos no chão e em poder do denunciado (microtubos idênticos), além de uma porção de maconha, não há dúvida de que as drogas destinavam-se ao comércio ilícito.

Recebida a denúncia, a parte requerida foi citada.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

Por intermédio desta ação, pretende, o MP, ver a parte requerida condenada como incurso no 33, da LD, majorado pelo art. 40, VI.

Após a colheita das provas, tenho que a ação procede.

A materialidade se retira do APF de folha 01, do BO de folhas 10/13, do auto de exibição de folhas 14/15, dos autos de constatação provisória e preliminar de folhas 16/17 e dos laudos de folhas 99/106.

A autoria, da prova oral colhida.

Decerto, interrogado, o requerido negou a traficância, dizendo que portava dois pinos de cocaína que seriam para seu pessoal. Rafael também chegou para comprar a droga e, neste momento, Rafael viu a viatura, o qual dispensou o tóxico. Um terceiro (dono de bar) viu a abordagem do interrogado. Em abordagem, admitiu a posse do entorpecente, não para o tráfico. A polícia pressionou Rafael e Caio e encontrou a droga. Negou que estava a traficar. Nunca tinha sido preso antes, apenas abordado. No dia 27/04/2020, não foi preso. No outro foi condenado em regime aberto. Caio e Rafael são conhecidos do interrogado. Não se recorda de quem comprou a droga.

Como se vê, o requerido tenta convencer que a acusação que lhe foi feita é injusta, porquanto consigo apenas foi apreendido pouco volume de droga, que era destinada para seu consumo próprio; em verdade, do aibi defensivo, o tóxico majoritariamente apreendido era de Caio.

A tese não convence em absoluto, porque descomprovada em caderno.

Caio, menor à época dos eventos, afirmou que a droga apreendida era dele, mas que não a estava vendendo (fl. 05); conquanto, não veio em audiência para confirmar a narrativa.

Contra o denunciado, porém, temos as demais provas.

Evidenciado que ambos (réu e Caio) estavam, em conjunto, a traficar; valendo-se o denunciado da menoridade do adolescente, à época, para fugir de qualquer responsabilidade penal. Sem sucesso, contudo, ante as provas produzidas.

A começar, relembro que os militares, ouvidos, disseram que estavam a patrulhar o local (conhecido como ponto de narcotráfico), ao que avistaram o réu, Caio e Rafael, o qual dispensara um micro tubo. Evidenciada a suspeita, abordaram Rafael, que disse que comprou a droga do denunciado Eduardo, a qual foi entregue pelo adolescente Caio. No chão, escondido, mas perto do local, estavam mais entorpecente, tendo o adolescente, informalmente, negado a propriedade do tóxico. A dupla (Eduardo e Caio) já era conhecida nos meios policiais por traficarem em conjunto.

A narrativa militar encontra respaldo nas palavras de Rafael (usuário), que declarou, na folha 04, que comprou um eppendorff do denunciado Eduardo, sendo o mesmo entregue a ele pelo adolescente Caio.

E não há no caderno elemento nenhum que indique que as testemunhas (militares e usuários) queiram prejudicar o acusado sem motivo.

Enfim, resta evidente que o acusado valeu-se de Caio para, com ele, traficar. Em verdade, o denunciado se valeu da menoridade de seu comparsa, na época dos fatos, para praticar o espúrio comércio, certo de que em virtude desta condição, poderia levantar a tese de que quem cometera o ilícito teria sido apenas Caio, de modo a afastar a sua responsabilidade criminal.

E foi justamente o que se verificou, em defesa.

O alibi, como se viu, não convence em absoluto.

A uma, o adolescente, na fase administrativa negou a traficância.

A duas, o usuário Rafael disse categoricamente que comprou a droga da dupla e que inclusive era conhecedor de que ambos traficavam em conjunto; aliás, em depoimento administrativo (folha 04) deu detalhes da transação (acertada com Eduardo e entregue por Caio, pelo valor de R\$ 10,00), o que denota firmeza no seu depoimento.

A três, a narrativa foi corroborada pelos militares, que levaram à autoridade, não apenas o requerido, mas o adolescente e o usuário.

Fosse a intenção militar prejudicar o requerido, não haveria razão para levar Caio (alibi do réu) para que fosse ouvido.

A quatro, em favor do requerido não há prova nenhuma para fortalecer a dinâmica trazida em interrogatório. Observe-se que o réu sequer identificou esta suposta testemunha (dono do bar) que teria visto a abordagem fustigada por ele.

Mais. Em interrogatório judicial disse conhecer Rafael e Caio, circunstância negada na fase administrativa e que denota a pouca credibilidade de suas palavras.

Pelas palavras do usuário e dos militares, bem como do APF de folha 01, do BO de folhas 10/13, do auto de exibição de folhas 14/15, dos autos de constatação provisória e preliminar de folhas 16/17, formo meu convencimento, nos moldes do art. 155, do CPP, de que a ação vinga.

Passo a dosar a pena.

Atento aos critérios do art. 59, CP, cumulado com o art. 42, da LD, ante a natureza de parte da droga apreendida (cocaína).

Pena inicial em 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão e 571 dias-multa.

Sem circunstâncias legais ponderáveis.

Na terceira fase, porque o crime foi cometido em concurso com o menor Caio, na esteira do quanto assentado pela 6ª Turma do STJ (RESP 1.622.781-MT), elevo a pena em 1/6 e chego em 6 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão e 666 dias-multa.

Inadmissível a benesse do §4º, porque ao juízo, inquestionável que o denunciado estava envolto em atividade criminosa, na época dos eventos.

Inobstante a primariedade técnica, é dos autos que o requerido, antes dos eventos aqui denunciados (23/05/2020), houvera sido preso em flagrante pelo mesmo delito em tela (no dia 27/04/2020 – processo 1500362-98): é dizer. Em menos de 30 dias, envolveu-se com duas prisões por tráfico de drogas. Não é só.

Após ser solto neste feito (em 05/09/2020), foi, novamente, preso pelo crime em tela (por meio do qual foi condenado: processo 1501222-02.2020).

A conclusão é inexorável. O agente estava inserto em atividade criminosa, fazendo do espúrio comércio sua atividade corriqueira.

Inaplicável a benesse pretendida.

Para além disso, outra circunstância releva anotar. O requerido, à época da prisão estava desempregado (conforme relatou à autoridade policial: fl. 06)

Nesse contexto, oportuno destacar o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Como não tem outra atividade, a única conclusão a que se pode chegar é que se dedica costumeiramente à atividade criminosa de comércio de entorpecentes; e, como não tem renda proveniente de origem diversa, somente se pode concluir pertencer a organização criminosa que a abastece com a droga a ser comercializada” (TJSP - Ap.Crim. nº. 0450599-29.2010.8.26.0000, Rel.: Exmo. Des.SOUZA NERY, julgado 14/04/2011). Da mesma forma: Apelação nº 0000170-44.2010.8.26.0091. Colenda 9º Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Rel. Exmo. Des. José Orestes de SOUZA NERY.

No mesmo sentido: APELAÇÃO nº 0003333-70.2009.8.26.0219. Colenda 9º Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Rel. Exmo. Des. José Orestes de SOUZA NERY. Da mesma forma: Apelação nº 0022595-52.2014.8.26.0050, São Paulo, Colenda 8ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel.: Exma. Des.ELY AMIOKA, 12 de maio de 2016).

Destarte, as circunstâncias concretas apresentadas afastam a reduzida ofensa e menor perigosidade social do réu, fugindo de qualquer critério lógico e racional reconhecer a causa de diminuição de pena em questão, isto porque denota-se que o denunciado fez do tráfico de drogas seu meio de vida.

Desta feita, deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art.33,§4.º, da Lei 11.343/06.

A pena final fica em 6 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão e 666 dias-multa.

O regime inicial será o semi aberto e o valor do dia-multa, o mínimo legal.

Ante o montante de pena de pena aplicado, impossível a concessão das benesses do art. 44 e 77, do CP.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, ACOELHO o pedido ministerial e nos termos do art. 387, do CPP, CONDENO EDUARDO BARBOSA DE SOUZA como incurso no artigo 33, caput,, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão e 666 dias-multa.. O regime inicial será o semi aberto e o valor do dia-multa, o mínimo legal. Fica a corpórea substituída por duas restritivas de direito: limitação de fim de semana e prestação pecuniária na ordem de 1 salário mínimo.

Não há pedido expresso de indenização mínima, de modo que deixo de fixar neste momento (AP/MG 470, STF).

Abertas estão as portas do juízo cível para tanto.

Fica a parte requerida condenada nas custas, nos termos do art. 804, do CPP.

Apelo em liberdade.

Deixo de calcular, nesse momento, a detração, que será apreciada em oportuno no juízo executório.

Proceda-se com a destruição da droga, nos moldes do art. 72, da Lei 11.343.

Lance-se o nome da parte condenada no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeçam-se as guias de execuções, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação criminal e expeça a certidão de atuação profissional do(s) causídico(s) nomeado(s).

Ibitinga, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA